

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3665/2541

นาย สุรินทร์ แสง ขำ  
นาย เดิม ชัยหรือเดิมชัย บุตรศ รี กับ  
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 141

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 61, มาตรา 153

การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เต็ดขาดแล้ว และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาลชั้นต้นว่า ไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 นั้นแสดงว่าคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนของบทบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้วจึงเป็นการบังคับให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายทันที แม้จำเลยที่ 1 จะฎีกาคัดค้านเกี่ยวกับศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เต็ดขาดและคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาก็ไม่จำเป็นต้องรอให้ฎีกาของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวถึงที่สุดเพราะคดีล้มละลายต้องพิจารณาเป็นการด่วนตาม มาตรา 13 และ 153 หากต่อมาศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง คำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายก็เป็นอันตกไปโดยปริยาย การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายเป็นผลต่อเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของจำเลยเต็ดขาด และคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเต็ดขาดนั้นได้แสดงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีไว้แล้วมาตรา 61 ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้ศาลพิพากษาให้จำเลย(ลูกหนี้) ล้มละลาย จึงไม่อาจนำมาตรา 141 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลมได้ศาลชั้นต้นชอบที่จะ

พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายโดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 141 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาดแล้ว จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาลชั้นต้นว่าไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 61

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ข้อที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นน่าจะพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายได้ต่อเมื่อคดีที่เกี่ยวกับคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาดถึงที่สุดแล้วนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 61 บัญญัติว่า "เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานเจ้าหนี้ได้ลงมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกหรือในคราวที่ได้เลื่อนไป ขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ดีหรือไม่ลงมติประการใดก็ดีหรือไม่เจ้าหนี้ไปประชุมก็ดีหรือการประนอมหนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบก็ดี ให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย" ดังนี้ เมื่อคดีนี้ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาดแล้ว และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาลชั้นต้นว่า ไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก แสดงว่าคดีนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของ บทบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงเป็นการบังคับให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายทันที แม้จำเลยที่ 1 จะฎีกาคัดค้านเกี่ยวกับศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาดและคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาก็ตาม ก็ไม่จำเป็นต้อง รอให้ฎีกาของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวถึงที่สุดแล้วเพราะคดีล้มละลายต้องพิจารณา เป็นการด่วนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 13 และ 153 หากต่อ มาศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายก็เป็นอันตกไปโดย ปริยายเนื่องจากการล้มละลายเริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามพระ ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 62 ข้อที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า อุทธรณ์ของ จำเลยที่ 1 ที่ว่าหนี้ของจำเลยที่ 1 ยังไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนและมีเหตุ ที่ไม่ควรให้จำเลยที่ 1 ล้มละลาย เป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วนั้น เห็น ว่า แม้อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 มีข้อความดังกล่าวก็ตาม ก็มิใช่เป็นการโต้แย้งคัดค้าน ว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 61 มานั้น ไม่ถูกต้องแต่อย่างใดจึงมิใช่ข้อที่จะพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ ดังคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว และข้อที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายโดยมิได้แสดงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยและคำวินิจฉัย ของศาลในประเด็นแห่งคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 141 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยว ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 1 จะมีได้ยกขึ้นโต้แย้งมาก่อน ก็ตาม จำเลยที่ 1 ก็ย่อมยกขึ้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสองประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 แต่คดีล้มละลายนี้เป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้มละลายเป็นผล ต่อเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด และคำสั่งพิทักษ์

ทรัพย์สินของจำเลยเด็ดขาดนี้ได้แสดงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยและคำวินิจฉัยในประเด็น  
แห่งคดีไว้แล้ว ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 61 ซึ่งได้บัญญัติไว้  
โดยเฉพาะให้ศาลพิพากษาให้จำเลย (ลูกหนี้) ล้มละลาย จึงไม่อาจนำมาตราแห่ง  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติ  
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ดังนี้ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ล้ม  
ละลายมาดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว หากจำต้องแสดงเหตุผลตามที่บัญญัติไว้  
ในมาตรา 141 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยไม่คำพิพากษาศาล  
ล่างทั้งสองชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพศาล รางฆาณูร-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาบูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

จำเลยสามารถอุทธรณ์ฎีกาคัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาคดีล้มละลาย ในสำนวน  
หลักซึ่งโจทก์ได้ฟ้องหรือมีการร้องขอให้จำเลยล้มละลาย มีอยู่ 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงที่  
1 ชั้นคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คือ เมื่อศาลได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยาน  
เสร็จแล้ว ศาลจะมีคำวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 14 กล่าวคือ  
หากได้ความจริงตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ด

ขาด แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ความจริง หรือลูกหนี้นำสืบได้ว่าอาจชำระหนี้แล้วทั้งหมด หรือ มีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ศาลก็จะมีคำพิพากษายกฟ้อง หากศาลมีคำสั่ง พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด จำเลยสามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได้โดยในการยกข้อต่อสู้ นั้น จำเลยสามารถยกข้อต่อสู้ในประเด็นต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 1. คดีของโจทก์ ไม่ได้ ความจริงตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 2. ลูกหนี้อาจชำระหนี้ได้ทั้งหมด 3. มีเหตุ อย่างอื่นไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ช่วงที่ 2 ชั้นพิพากษาให้ล้มละลาย กล่าวคือหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ (จำเลย) เด็ดขาดแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะเรียกประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อพิจารณาว่าจะยอมรับคำขอประนอมหนี้ของลูกหนี้ หรือรายงานศาลขอให้พิพากษาลูกหนี้ล้มละลาย หากต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รายงานศาลว่ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 61 กล่าวคือที่ประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกหรือคราวที่ได้เลื่อนไปขอให้ศาลพิพากษา ให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่ลงมติประการใด หรือไม่มีเจ้าหนี้มาประชุมหรือการ ประนอมหนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบ ศาลจะพิพากษาลูกหนี้(จำเลย) ล้มละลาย ในการ ที่ลูกหนี้ (จำเลย) จะอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาให้ล้มละลายนั้นต้องมีการโต้ แย้งคัดค้านเกี่ยวกับมติที่ประชุมของเจ้าหนี้ว่า มิได้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์รายงานศาล หรือคำพิพากษาของศาลมิได้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังที่เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานมา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4004/2528) ลูกหนี้จะอ้าง เหตุตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 14 ไม่ได้ เพราะเป็นคนละช่วงคนละชั้น ตอนกัน กรณีที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ (จำเลย) ไว้เด็ดขาดแล้ว แม้ว่าลูกหนี้ (จำเลย) ได้อุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอยู่ การดำเนิน กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องกล่าวคือ เจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะหมายเรียกลูกหนี้ (จำเลย) มาให้การสอบสวนเกี่ยวกับ กิจการและทรัพย์สินประกาศแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กำหนดระยะเวลาให้เจ้า หนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ กำหนดการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก ลูกหนี้จะขอทุเลาการ

บังคับตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไว้ เพื่อรอคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาไม่ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 112/2518, 1067/2522, 460/2524 และ 760/2530) ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายนั้น บางครั้งบางคดีในส่วนคดีหลักที่ลูกหนี้ อุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนั้น ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาไม่ได้ มีคำพิพากษา แต่กระบวนการพิจารณาชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการครบ ถ้วน โดยที่ประชุมเจ้าหนี้มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ ล้มละลายฯ มาตรา 61 กรณีมีปัญหว่าในการที่ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ (จำเลย) ล้ม ละลายนั้น ศาลจะต้องรอให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีคำพิพากษาในอุทธรณ์หรือฎีกา เกี่ยวกับคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนหรือไม่ ในเรื่องนี้นักกฎหมายมีความเห็นเป็น 2 แนว ความเห็นแนวที่ 1 เห็นว่า ศาลควรรอพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายไว้ก่อน เพราะถ้าหากศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ (จำเลย) ล้มละลายแล้ว หากต่อมาศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องก็จะเป็นผลเสียหายแก่ลูกหนี้ ความเห็นแนวที่ 2 เห็น ว่า ศาลต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ (จำเลย) ล้มละลาย โดยทันที คำพิพากษาศาลฎีกาที่ หมายเลขนี้ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 980/2531, 367/2532, 2099/2532, 3425/2535 และ 3582/2536 ได้วางแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง กันว่า หากมีการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายครบถ้วนตามที่กฎหมาย บัญญัติไว้แล้วเป็นการบังคับศาลที่ต้องพิพากษาให้ลูกหนี้ (จำเลย) ล้มละลายโดย ทันที ทั้งนี้ เพราะว่ากระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายนั้นต้องดำเนินการเป็นการด่วน หากต่อมากำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเปลี่ยนแปลงไป คำพิพากษาให้ล้มละลายย่อม เปลี่ยนแปลงไปด้วยทั้งนี้ เพราะการล้มละลายนั้นมีผลตั้งแต่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 62 เอื้อนขุนแก้ว